

# **ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

**11.07.2025**

**г. Минск**

## **1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий договор определяет порядок предоставления услуги подготовки к Централизованному тестированию (ЦТ) или Централизованному экзамену (ЦЭ) в группе Заказчику или представляемому им лицу, обязанности и порядок взаимоотношений между репетитором Корниловой Александрой Сергеевной, действующей на основании регистрации как репетитора-физического лица во Фрунзенском районе г. Минска, в дальнейшем именуемым Исполнителем, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора путем оплаты услуг Исполнителя, либо фактическим потреблением услуги, по отдельности именуемые Сторона, а совместно - Стороны.
- 1.2. Исполнитель предлагает внимательно ознакомиться с текстом настоящего договора и в случае несогласия с каким-либо из его пунктов, отказаться от его принятия (акцепта).
- 1.3. Принятие (акцепт) оферты физическим лицом выражается в оплате услуг Исполнителя, либо фактическим потреблением услуг.

## **2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги, необходимые Заказчику, а Заказчик обязуется принимать эти услуги и оплачивать в порядке и размерах, установленных в настоящем Договоре.
- 2.2. Заказчик либо представляемое им лицо принимает участие в Обучении, в соответствии с условиями данного

Договора.

2.3. Исполнитель обязуется осуществлять следующие Услуги: дистанционная (online) подготовка к ЦТ / ЦЭ по химии в группе.

2.4. Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем, размещается на сайте Исполнителя, находящемся по адресу: <https://alexachemistry.by/>

2.5. Срок проведения обучения: с 1 августа 2025-го по 05 июня 2026-го года

2.6. Форма проведения обучения: видеоуроки, онлайн-занятия в зуме, а также практические задания на усвоение материала, консультация в групповом чате в телеграмм.

2.7. По окончании срока действия Договора обязанности по Договору считаются выполненными Исполнителем.

2.8. Выдача Сертификата или иного документа установленного образца по окончании Занятий не предусмотрена.

### **3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

3.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившимися за указанными Услугами

3.2. Публикация (размещение) текста Договора на официальном сайте Исполнителя, расположенного по адресу <https://alexachemistry.by/>, является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределённому кругу лиц заключать настоящий Договор (п.2 ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

3.3. Заключение настоящего Договора производится путём присоединения Заказчика к настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного

Договора со стороны потребителя Услуг, является запись на курс и внесение предоплаты выбранного курса обучения (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

3.5. Публичный договор, совершённый в вышеописанном порядке, считается заключённым в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

#### **4.ОБЪЕМ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОКАЗАНИЯ**

4.1. Посещение Заказчиком занятий осуществляется только по предварительной записи и по расписанию.

4.2. Занятия проводятся в группе.

4.3. При нарушении порядка оплаты, изложенного в главе 5 настоящего договора, ученику закрывается доступ к учебным материалам и видеоурокам, а также он не допускается на занятия до момента погашения задолженности.

4.4. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время проведения занятий возлагается на родителей или лиц, их замещающих.

4.5. В случае нарушения Заказчиком или представляемым им лицом регламента оказания Услуг (опоздание, частичное присутствие, невыполнение заданий, предусмотренных программой обучения), а также недостаточных индивидуальных способностей, необходимых для прохождения обучения, Услуга считается выполненной в полном объеме, оплата (предоплата) не возвращается, а акт сдачи-приёмки услуг подписанным.

4.6. Обучение проводится непрерывно в течение вышеуказанного периода, включая периоды школьных каникул и государственные праздники.

4.7. Обучение проводится с 1 августа 2025-го года по 05 июня 2026-го года.

4.8. В случае, если занятие не было проведено по вине Исполнителя, Заказчику или представляемому им лицу предоставляется возможность переноса обучения в другое время по согласованию с Исполнителем без

дополнительной оплаты или отмены данного занятия с последующим возвратом стоимости данного урока.

4.9. Отказ от дальнейшего обучения происходит после устного или письменного информирования Заказчиком об этом Исполнителя в лице администрации.

4.10. В случае отказа от прохождения обучения до истечения предоплаченных занятий, оплата за предоплаченные занятия не возвращается.

4.11. Счёт-акт составляется в одностороннем порядке Исполнителем. Счёт-акт считается подписанным и означает отсутствие претензий по оказанным услугам спустя 5 дней с момента оказания Услуг, если не поступила жалоба в письменном виде относительно проведённой Услуги.

## **5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

Оплата Услуг производится Заказчиком в следующем порядке:

### **группа:**

Предоплата за месяц обучения составляет 189 (сто восемьдесят девять) белорусских рублей, при единовременной оплате после проведения пробного занятия до начала обучения – 150 (сто пятьдесят) белорусских рублей. Ежемесячная оплата занятий до 1 числа каждого месяца.

самостоятельный тариф:

Предоплата за месяц обучения составляет 139 (сто тридцать девять) белорусских рублей, при единовременной оплате после проведения пробного занятия до начала обучения – 99 (девяносто девять) белорусских рублей.

ежемесячная оплата занятий до 1 числа каждого месяца.

Расчеты по договору проводятся в безналичной форме перед началом занятий.

## **6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Права и обязанности Заказчика:

6.1.1. Предоставлять Исполнителю для оказания услуг исходную и дополнительную информацию, необходимую для оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

6.1.2. Заказчик обязан своевременно произвести оплату оказываемых Исполнителем услуг.

6.1.3 Заказчик или представляемое им лицо обязан посмотреть предоплаченные видеоуроки и посетить предоплаченные занятия, активно участвовать в процессе обучения, своевременно и качественно выполнять все учебные задания. В случае, если Заказчик и ученик являются разными лицами, то Заказчик обязан проконтролировать, чтобы представляемое им лицо (ученик) посмотрел предоплаченные видеоуроки и посетил предоплаченные занятия, активно участвовал в процессе обучения, своевременно и качественно выполнял все учебные задания.

6.1.4. Заказчик обязан подчиняться регламенту занятий и требованиям, установленных Исполнителем.

6.1.5. Заказчик имеет право получать всю необходимую информацию о процессе и результатах обучения.

6.1.6. Заказчик имеет право вносить предложения по организации процесса обучения.

6.1.7. Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с организацией оказания услуг.

6.1.8. При реализации своих прав Заказчик не имеет права вмешиваться в финансово- хозяйственную деятельность Исполнителя, а также давать сотрудникам Исполнителя какие-либо указания, не связанные с их должностными обязанностями.

6.1.9. Заказчик обязан предоставить Исполнителю контактный номер своего мобильного телефона (телефонов) или иных средств связи.

6.1.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора не позднее, чем будет внесена предоплата или полная оплата.

## 6.2. Права и обязанности Исполнителя:

6.2.1. Исполнитель обязуется качественно и в срок оказывать Услуги, являющиеся предметом настоящего Договора.

6.2.2. Исполнитель имеет право получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в ходе оказания услуг.

6.2.3. Исполнитель обязан выполнять требования законодательства Республики Беларусь при оказании Услуг.

6.2.4. Исполнитель обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении условий Договора, стоимости услуг и порядка их оказания, уведомляя его в социальных сетях или мессенджерах.

6.2.5. Исполнитель имеет право уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику услуг в объеме, согласованном Сторонами, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

6.2.6. Исполнитель имеет право самостоятельно определять состав учебных групп с учетом уровня подготовки Заказчика или представляемого им лица.

6.2.7. Исполнитель имеет право самостоятельно определять состав, содержание и стоимость услуг, формы, средства и методы обучения.

6.2.8. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг при возникновении непредвиденных обстоятельств (появления признаков физического заболевания, психического расстройства и/или неадекватного поведения обучающегося);

6.2.9. Исполнитель имеет право самостоятельно определять в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного Заказчиком при получении предоставляемых услуг.

6.2.10. Заказчик обязуется пользоваться любыми учебными

материалами, полученными в процессе обучения, строго индивидуально без привлечения третьих лиц.

Распространение любым способом авторских материалов как во время прохождения курса, так и после его завершения будет расценено как нарушение прав интеллектуальной собственности, в частности, авторского права, Исполнитель оставляет за собой право требовать компенсацию ущерба согласно действующему законодательству РБ.

6.2.11. Исполнитель имеет право определять срок лишения Заказчика права пользования услугами, который нарушил нормы настоящего договора и/или нанёс иной вред Исполнителю, без возмещения стоимости оплаченных Заказчиком услуг.

6.2.12. Исполнитель имеет право производить информационную и рекламную рассылку путем отправки SMS-сообщений на телефонные номера и электронных писем на электронные адреса, указанные Заказчиком в анкете, а также сообщать Заказчику иную информацию путем телефонных звонков или сообщения в социальных сетях и мессенджерах.

6.2.13. В случае сокрытия Заказчиком от Исполнителя фактов наличия у обучающегося хронических, психосоматических заболеваний, тяжелых форм нарушений речи, возможности возникновения аллергических реакций и иных тяжелых форм заболеваний, а также специфических особенностей характера, Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося. В данном случае ответственность за жизнь и здоровье обучающегося возлагается на Заказчика;

6.2.14. В случае неоднократного нарушения Заказчиком или Учеником своих обязанностей расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика не менее чем за 7 дней до фактического срока расторжения.

## **7.ФОРС-МАЖОР**

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности. К таким обстоятельствам в частности относятся, но не ограничиваются ими: стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, государственные перевороты, забастовки, экономическая блокада, изменения в действующем законодательстве.

7.2. В том случае, если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнения обязательств, то течение срока исполнения обязательств приостанавливается на время действия соответствующего обстоятельства. Со дня прекращения действия такого обстоятельства течение срока исполнения обязательства продолжается.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, обязана в двухдневный срок с момента их наступления уведомить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, направив другой стороне соответствующее сообщение.

7.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при длительности обстоятельств непреодолимой силы более 60 (шестидесяти) дней, направив другой стороне соответствующее сообщение.

7.5. При расторжении настоящего договора по обстоятельствам непреодолимой силы Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) дней вернуть Заказчику полученные от него денежные средства за вычетом стоимости уже выполненных работ.

## **8.СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения.

8.2. Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь или настоящим Договором.

8.3. Спорные вопросы по возможности будут решаться путем переговоров. При не достижении согласия все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

## **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

Исполнитель

г. Гомель, ул. Амурская, 18, кв. 52

Репетитор Корнилова Александра Сергеевна